සාමය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා සහ යහපත් හැසිරීම සඳහා වූ ඇප

අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයේ 80 (1) වගන්තියට අනුව

සාමය කඩ කිරීමක් වන යම් වරදක් කිරීම නිසා

යම් තැනැත්තෙකුට හෝ දේපලකට හානියක් කරන බවට තර්ජනය කිරීමෙන් සාපරාද බිය ගැන්වීම කිරීම නිසා

නීති විරෝධී රැස්වීමක සාමාජිකයෙක් වීමනිසා

යම් තැනැත්තෙකු වරදකරු කරනු ලැබූ විට සහ සාමය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා බැඳුම්කරයක් ලියා අත්සන් කරන ලෙස ඒ තැනැත්තාට නියම කිරීම යෝග්‍යයි , එම තැනැත්තා වරදකරු කරනු ලැබූ අධිකරණයේ මතය වන කවර විටකදී වුවද, එය මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය විසින් නම් අවුරුදු දෙකක් නොඉක්මන පරිදි සහ එය මහාධිකරණය විසින් නම් අවුරුදු තුනක් නොඉක්මන පරිදි , ඒ අධිකරණය විසින් එක් එක් අවස්ථාවේ නියම කරන සුදුසුයයි අදහස් කරනු ලබන කාල සීමාවන් තුළ සාමය ආරක්ෂා කරන බවට , ඔහුගේ වත් පොහොසත් කම් වලට ප්‍රමාණුකූල වූ මුදලක් සඳහා ඇපකරුවන් ඇතිව හෝ නැතිව බැඳුම්කරයක් ලියා අත්සන් කරන ලෙස ඒ තැනැත්තා වෙත , දණ්ඩන නියමය නියම කරනු ලබන අවස්ථාවේදී ඒ අධිකරණය විසින් ආඥා කරනු ලැබිය හැකිය.

අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයේ 80(2) වගන්තියට අනුව

වරදකරු කිරීම අභියාචනයකදී හෝ අන්‍යාකාරයකින් අවලංගු කරනු ලැබුවහොත් එසේ ලියා අත්සන් කරන ලද බැඳුම්කරය බල රහිත විය යුතුය.

SE LAW

වෙනත් අවස්ථාවලදී සාමය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා වූ ඇප

අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයේ 81 වගන්තියට අනුව

යම් මහේස්ත්‍රාත්වරයෙකුගේ අධිකරණයක ප්‍රාදේශීය අධිකරණ බල සීමාව තුළ යම් තැනැත්තකු විසින් සාමය කඩ කරනු ලැබීමට හෝ සාමය කඩවීමක් සිදුවිය හැකි යම් වැරදි ක්‍රියාවක් කරනු ලැබීමට ඉඩ ඇති බවට හෝ ඒ බල සීමාවෙන් පිටත යම් ස්ථානයකදී සාමය කඩ කිරීමට හෝ ඉහත කී පරිදි යම් වැරදි ක්‍රියාවක් කිරීමට ඉඩ ඇති තැනැත්තෙකු , ඒ බලසීමාව ඇතුළත සිටින බවට ඒ මහේස්ත්‍රාත්වරයා වෙත තොරතුරු ලැබුණු කවර විටකදී වුවද , නියම කිරීමට සුදුසු යැයි අධිකරණය කල්පනා කරන අවුරුදු දෙකක් නොයෙක් වෙන කාල සීමාවක් තුළ සාමය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ඇප ඇතිව හෝ නැතිව බැඳුම්කරයක් ලියා අත්සන් කරන ලෙස ඒ තැනැත්තා නියම කිරීමට සුදුසු යැයි අධිකරණය කල්පනා කරන අවුරුදු දෙකක් නොඉක්මවන කාල සීමාවක් තුළ සාමය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ඇප ඇතිව හෝ නැතිව බැඳුම්කරයක් ලියා අත්සන් කරන ලෙස ඒ තැනැත්තාට ආඥා කරනු නොලැබීමට හේතු තිබේ නම් ඒ හේතු දක්වන ලෙස නියම කරනු ලැබිය හැකිය.

අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයේ 82 වගන්තියට අනුව

යම් මහේස්ත්‍රාත්වරයෙකුගේ අධිකරණ බලසීමාව තුළ තමා සිටින බව වසන් කිරීමට යම් තැනැත්තෙකු පූර්වෝපායන් යොදන බවට සහ ඒ තැනැත්තා එවැනි පූර්වෝපායන් යොදන්නේ වරදක් කිරීමේ අදහසින් යැයි විශ්වාස කිරීමට හේතු තිබෙන විට හෝ

යැපීම් මාර්ගයක් ඇති බව පෙනෙන්නට නොමැති තමා පිළිබඳව පිළිගත හැකි විස්තරයක් කළ නොහැකි තැනැත්තෙකු ඒ බලසීමාව තුළ සිටිනන බවට

යම් තොරතුරක් මහේස්ත්‍රාත්වරයාට ලැබුණු කවර විටෙකදී වුවද අධිකරණයේ කල්පනා කරන අවුරුදු දෙකක් නොඉක්මන කාලසීමාවක් තුළ සාමය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ඒ තැනැත්තාට ඇප ඇතිව බැඳුම්කරයක් ලියා අත්සන් කරන ලෙස ආඥා කරනු නොලැබීමට හේතු තිබේ නම් ඒවා දක්වන ලෙස නියම කරනු ලැබිය හැකිය.

SE LAW

අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයේ **83** වගන්තියට අනුව

යම් මහේස්ත්‍රාත්වරයෙකුගේ අධිකරණයක බලසීමාව තුළ යම් තැනැත්තෙකු කොල්ලකරුවෙකු බවට, හෝ සොරකම් කරන ලද බඩු බව දැනුවත්ව සොර බඩු පුරුද්දක් වශයෙන් බාරගන්නෙකු බවට හෝ යම් තැනැත්තන්ට හානි කිරීමේ බිය ඇති කරන බවට හෝ බිය ඇති කිරීමට තැත් කරන බවට හෝ පුරුද්දක් වශයෙන් කරන තැනැත්තෙකු බවට හෝ ඔහු පුරුද්දක් වශයෙන් සොරුන් ආරක්ෂා කරන්නෙකුබවට හෝ සොරබඩු බැහැර කිරීමට පුරුද්දක් වශයෙන් ආධාර දෙන්නෙකු බවට හෝ ඔහු දුශ්ප්‍රසිද්ධ නොමනා ලෙස ජීවත්වන්නෙකු බවට හෝ භයානක චරිතයක් ඇත්තෙකු බවට හෝ ඒ මහේස්ත්‍රාත්වරයා වෙත තොරතුරක් ලැබුණු කවර විටක වුවද නියම කිරීම සුදුසු යැයි මහේස්ත්‍රාත්වරයා අදහස් කරන අවුරුදු දෙකක් නොඉක්මන කාල සීමාවක් තුළ සාමය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ඇප ඇතිව බැඳුම්කරයක් ලියා අත්සන් කරන ලෙස ඒ තැනැත්තාට ආඥා කරනු නොලැබීමට හේතු තිබේ නම් එම හේතු දක්වන ලෙස ඒ තැනැත්තාට නියම කරනු ලැබිය හැකිය.

අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයේ **84** වගන්තියට අනුව

81,82,83 වගන්ති යටතේ ක්‍රියා කරන මහේස්ත්‍රාත්වරයකු ඒ වගන්තිය යටතේ හේතු දක්වන ලෙස යම් තැනැත්තෙකුට නියම කිරීමට අවශ්‍ය යැයි සලකන විටක ඒ තැනැත්තාට අධිකරණයට පැමිණෙන ලෙස නියම කිරීමට සිතාසියක් නිකුත් කිරීම හෝ වරෙන්තුවක් නිකුත් කිරීම කළ හැකිය.

අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයේ **86** වගන්තියට අනුව

සිතාසියට අනුව හෝ වරෙන්තුවට අනුව යම් තැනැත්තකු අධිකරණය ඉදිරියට ගෙන එනු ලැබූ විටෙක මහේස්ත්‍රාත්වරයා විසින් එම තොරතුරුවල සත්‍යතාව විභාග කිරීම සඳහා වැඩිදුර සාක්ෂි ගැනීම සඳහා ලඝු කාර්ය පටිපාටියට අනුව කටයුතු කළ යුතුය.

SELAW

අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයේ **87** වගන්තියට අනුව

විභාගය අවසානයේදී යම් තැනැත්තකු විසින් සාමය රැකීම සඳහා හෝ යහපත් හැසිරීමෙන් යුක්තව සිටීම සඳහා ඇප ඇතිව හෝ නැතිව බැඳුම්කරයක් ලියා අත්සන් කරනු ලැබීම අවශ්‍ය යැයි විභාගයේදී ඔප්පුවහොත් මහේස්ත්‍රාත්වරයා විසින් ඒ අනුව ආඥාවක් කළ යුතුය.

අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයේ **88** වගන්තියට අනුව

විභාගය අවසානයේදී සාමය රැකීම සඳහා හෝ යහපත් හැසිරීමෙන් යුක්තව සිටීම සඳහා බැඳුම්කරයක් අත්සන් කිරීම අවශ්‍ය නොවන බව ඔප්පුවහොත් මහේස්ත්‍රාත්වරයා නඩු වාර්තාවේ එ බවට සඳහන් කළ යුතු අතර ඔහු මුදා හරිනු ලැබිය යුතුය.

SE LAW

වැරදි හා සම්බන්ධ දේපළ බැහැර කිරීම

අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයේ 425(1) වගන්තියට අනුව

යම් අපරාධ අධිකරණයකදී පරීක්ෂණයක් හෝ නඩු විභාගයක් අවසන් කරනු ලැබූ විට ඒ අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කර ඇති , යම් වරදක් සිදුකර ඇතැයි පෙනී යන හෝ යම් වරදක් සිදුකිරීමේ සඳහා යොදාගෙන ඇතැයි පෙනීපෙනීයන යම් ලේඛනයක් හෝ වෙනත් දේපලක් බැහැර කිරීම සඳහා අධිකරණය කල්පනා කරන යම් ආඥාවක් අධිකරණ විසින් කරනු ලැබිය හැකිය.

අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයේ 425(2) වගන්තියට අනුව

එවැනි ආඥාවක් මහාධිකරණය විසින් කරනු ලබන විට නිලධරයන් මාර්ගයෙන් ඒ දේපළ සඳහා හිමිකම ඇති තැනැත්තාට එම දේපළක් භාරදීම පහසුවෙන් කළ නොහැකි විට මහේස්ත්‍රාත්වරයකු විසින් එය ක්‍රියාවේ යෙදවිය යුතු යැයි අධිකරණ විසින් විධානය කරනු ලැබිය හැකිය.

අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයේ 425(3) වගන්තියට අනුව

අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කළ හැකි නඩුවකදී මේ වගන්තිය යටතේ ආඥාවක් කරන විට එම ආඥාව අභියාචනය ඉදිරිපත් කිරීමට ඉඩදී ඇති කාලය අවසන් වන තෙක් හෝ ඒ අභියාචනය නියමිත කාලය ඇතුළත ඉදිරිපත් කර ඇති විට ඒ අභියාචනය සම්බන්ධයෙන් සුදුස්සක් කරනු ලබන තෙක් ක්‍රියාත්මක කරනු නොලැබිය යුතුය.

අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයේ 427වගන්තියට අනුව

සොරකම හෝ සොරකම් කරන ලද දේපළ භාර ගැනීම ඇතුළත්වන යම් වරදකට යම් තැනැත්තෙකු වරදකරු කරනු ලැබූ විට එම බඩු සොරකම් කරන ලද බඩු බව නොදෙන හෝ එසේ විශ්වාස කිරීමට හේතු නොමැතිව යම් තැනැත්තකු ඔහුගෙන් එවා මිලදීගත් බවද , වරදකරු කරනු ලැබූ තැනැත්තා සිර

SELAW

භාරයට ගන්නා ලද වේලාවේ ඔහුගේ සන්තකයේ මුදලක් තිබී ලබා ගන්නා ලද බව ඔප්පු කරනු ලැබූ විට ,

භාණ්ඩවල සන්තකය ඒ හිමි තැනැත්තාට බාරදීමෙන් පසු ගැනුම්කරු විසින් ඒ බඩු සඳහා ගෙවන ලද මුදල නොඉක්මන යම් මුදලක් වරද කරන තැනැත්තා ළඟ තිබූ මුදලින් නිර්දෝෂී ගැනුම්කරුට ගෙවන ලෙස අධිකරණ විසින් ආඥා කළ හැකිය.

<u>අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයේ **430 (1)** වගන්තියට අනුව</u>

සාපරාධ බලහත්කාරය ඇතුළත් වූ වරදක් සම්බන්ධයෙන් යම් තැනැත්තෙකු වරදකරු කරනු ලැබූ විට, ඒ බලහත්කාරකමින් යම් තැනැත්තෙකුගේ නිශ්චල දේපලක් අහිමි කර ඇති බව අධිකරණයට පෙනී යන කවර විටක එම දේපළ ඒ තැනැත්තාගේ සන්තකයට ආපසු භාරදීම සඳහා සුදුසු යැයි අධිකරණය කල්පනා කරන ආඥාවක් කළ හැකිය.

<u>අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයේ **431(1)** වගන්තියට අනුව</u>

29 වගන්තිය යටතේ ගන්නා ලද හෝ සොරකම් කරන ලදැයි කියනු ලබන හෝ යම් වරදක් සිදු කරන ලදැයි යන සැකය ඇති කිරීමේ කරුණු යටතේ සම්බ වූ යම් දේපලක් පොලිස් නිලධාරියෙකු විසින් තහනමට ගනු ලැබූ වහාම ඒවා පිළිබඳව මහේස්ත්‍රාත්වරයකු වෙත වාර්තා කළ යුතුය. එම දේපළේ සන්තකයට හිමිකම් ඇති තැනැත්තාට එයා පසු භාරදීම සම්බන්ධයෙන් හේස්ත්‍රාත්වරයා සුදුසු යැයි කල්පනා කරන යම් ආඥාවක් කළ යුතුය

<u>අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයේ **431(2)** වගන්තියට අනුව</u>

එම දේපළ සම්බන්ධ හිමිකම් ඇති තැනැත්තා දැනගත හැකිනම් ඔහුට එම දේපළ යම් කොන්දේසි වෙතොත් ඒ කොන්දේසි මත භාරදෙන ලෙස මහේස්ත්‍රාත්වරයා විසින් ආඥා කළ හැකියි. ඒ තැනැත්තා දැනගත නොහැකිනම් මහේස්ත්‍රාත්වරයා විසින් ඒ දේපළ රඳවාගෙන එම දේපළ සම්බන්ධව විස්තරයක් අධිකරණයේ

SE LAW

දැන්වීම් පුවරුවේ සහ මහේස්ත්‍රාත්වරයා තීරණය කරනු ලබන වෙනත් ප්‍රසිද්ධ ස්ථාන දෙකක දැන්වීම් පළ කළ යුතු අතර එම. දැන්වීම් පළ කළ යුතු අතර එම දැන්වීමෙ අදාල දේපළ සම්බන්ධව හිමිකමක් ඇති යම් තැනැත්තෙකු මාස හයක් ඇතුළත තමා ඉදිරියට පැමිණ හිමිකම තහවුරු කර දැක්විය යුතු යැයි නියම කිරීම කළ යුතුය.

<u>අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයේ 432 වගන්තියට අනුව</u>

එම කාල සීමාව ඇතුළත යම් තැනැත්තෙකු එම දේපළට ඇති ස්වකීය හිමිකම තහවුරු නොකරයි නම්, එම දේපළ හමුවේ යම් තැනැත්තෙකුගේ සන්තකයේ තිබීද ඒ තැනැත්තාට ඒ දේපළ නීත්‍යානුකූලව අත්පත් කරගත් බව පෙන්වාදීමට නොහැකි නම් , රජයට සුදුස්සක් කළ හැකි පරිදි මහේස්ත්‍රාත්වරයාගේ ආඥාව යටතේ දේපළ විකුණු ලැබිය හැකිය.

SE LAW

නඩු කටයුතු පිළිබඳ අක්‍රමිකතා

අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයේ 434 වගන්තියට අනුව

යම් අපරාධ අධිකරණයක විභාගයක් , නඩු විභාගයක් හෝ වෙනත් නඩු කටයුත්තක් වැරදි ප්‍රාදේශික ස්ථානයක පැවැත්වීම නිසා යුක්තිය ඉෂ්ට නොවීමක් සිදුවී ඇතැයි පෙනී ගියහොත් මිස ඒ විභාගය නඩු විභාගය වැරදි ප්‍රදේශයක පැවැත්වීම යන හේතු මත පමණක් අපරාධ අධිකරණයක නඩු තීන්දුවක් නිෂ්ප්‍රභා කරනු නොලැබිය යුතුය.

SE LAW